

IP-R&D 전략지원 사업 공통운영 지침

[제정 2020. 8. 26.]

[전부개정 2021. 3. 24.]

[개정 2021. 6. 30.]

[개정 2022. 2. 14.]

[개정 2024. 1. 9.]

[개정 2025. 1. 20.]

[개정 2026. 3. 26.]

제1장 총칙

제1조(목적) 본 지침은 지식재산처 「IP-R&D 전략지원 사업 운영 지침」 제4조의 규정에 의하여 위임된 사항과 그 시행에 관하여 필요한 세부 사항을 규정함을 목적으로 한다.
<개정 2026. 3. 26.>

제2조(용어의 정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 정의는 다음의 각 호와 같다. <개정 2021. 6. 30., 2022. 2. 14., 2024. 1. 9.>

1. “IP-R&D 전략지원 사업”(이하, “IP-R&D 사업”이라 한다.)이라 함은 산·학·연의 지식재산 경쟁력 강화를 위해 지원하고 있는 「지재권 연계 연구개발 전략지원」, 「IP-R&D 확산 인프라 구축」 사업 등을 말한다. <개정 2024. 1. 9.>
2. “IP-R&D 전략지원”이란 R&D의 효율성 제고를 위해 지식재산과 연구개발의 연계를 통해 강한 지재권 창출 및 연구개발 방향을 설정해주는 특허전략 컨설팅을 말한다.
3. “지재권 연계 연구개발 전략지원 사업”이라 함은 중소·중견기업 및 대학·공공연 등을 대상으로 지식재산권과 연구개발을 연계한 맞춤형·밀착형 전략수립을 지원하는 지식재산처 사업을 말한다. <개정 2026. 3. 26.>
4. 삭제 <2022. 2. 14.>
5. 삭제 <2022. 2. 14.>
6. “주관기관”이란 지식재산처가 IP-R&D 사업에 대한 기획, 수행, 관리 및 운영 등의 업무를 수행하기 위하여 지정한 기관인 “한국특허전략개발원”을 말한다. <개정 2026. 3. 26.>
7. “지원기관”이란 IP-R&D 사업을 지원받는 중소·중견기업, 대학·공공연구기관 및 기타 공공기관 등을 말한다.

8. “협력기관”이란 지식재산 또는 디자인 조사·분석·개발인력, 시설 등의 조건을 갖추고 IP-R&D 사업에 참여하여 조사·분석·개발 업무를 수행하는 기관을 말한다.
9. “과제”라 함은 제10조 내지 제12조의 절차에 따라 선정된 지원기관을 대상으로 각 지원기관별 요구사항에 대해 특허·제품 디자인·브랜드·UX/UI 디자인 분석 및 IP-R&D 전략 수립 등을 지원하는 세부 수행 단위를 말한다. <신설 2026. 3. 26.>
10. “참여인력”이라 함은 IP-R&D 사업에 참여하는 주관기관, 지원기관, 협력기관 등 IP-R&D 사업 및 과제를 수행하는 자를 말한다. <신설 2026. 3. 26.>
11. “과제책임자(PM, Project Manager)”라 함은 지원기관에 대한 특허·제품 디자인·브랜드·UX/UI 디자인 분석 총괄 및 IP-R&D 전략 수립 등을 하는 자로서 주관기관의 장이 지정한 자를 의미한다.
12. “사업비”라 함은 IP-R&D 사업의 과제를 수행하는데 소요되는 경비로써 지식재산처의 예산이나 기금과 지원기관 부담금을 합한 금액을 말한다. <개정 2026. 3. 26.>
13. 삭제 <2026. 3. 26.>
14. “지원기관 부담금”이라 함은 사업비 중 지식재산처의 예산이나 기금을 제외한 비용으로 지원기관이 현금과 현물로 부담하는 비용을 말한다. <개정 2026. 3. 26.>
15. “협력기관 용역비”라 함은 협력기관이 업무를 수행하는데 소요되는 경비를 말한다.
16. “평가위원회”라 함은 지원기관 및 협력기관 평가·심의 등을 수행하는 위원회를 말한다.
17. “전략위원회”라 함은 IP-R&D 전략을 수립하고 원활한 사업수행을 위해 과제책임자와 지원기관 연구책임자 및 의사결정자, 협력기관 참여인력 등이 참여하는 위원회를 말한다.
18. “사업관리시스템”이라 함은 IP-R&D 사업의 효율적 관리를 위해 공고·접수, 평가, 수행, 성과관리 등 일련의 사업 추진 과정을 온라인으로 처리하는 시스템을 말한다.
19. “협력기관 풀”이라 함은 IP-R&D 사업의 효율적 수행을 위하여, 매년 정해진 절차 및 기준에 따라 선정되어 IP-R&D 지원과제 수행 자격을 부여받은 협력기관들을 말한다.
20. “제재 심의위원회”라 함은 계약의 해제·해지, 참여제한, 협력기관에 대한 경고 및 주의 조치 등을 심의하는 위원회를 말한다.
21. “졸업제도”라 함은 IP-R&D 사업의 수혜기관 확대를 위해 신청 직전 4년간 5회 이상 참여한 지원기관에 대하여 해당 사업에 대한 참여를 제한하는 제도를 말한다. <신설 2026. 3. 26.>

제3조(적용범위) 이 지침은 제2조제1호의 사업에 한하여 적용한다.

제2장 사업 운영체계

제4조(주관기관) ① 지식재산처장은 IP-R&D 사업을 효율적으로 추진하기 위하여 주관 기관을 지정한다. <개정 2026. 3. 26.>

② 주관기관은 다음 각 호의 권한 및 의무를 가진다. <개정 2021. 6. 30., 2022. 2. 14.>

1. IP-R&D 사업 기획, 수행, 관리 및 운영 등
2. 협력기관 선정·평가·관리·감독
3. IP-R&D 방법론의 연구·개발 및 보급·확산
4. 지원기관 선정 및 IP-R&D 전략지원
5. 과제책임자의 선발, 지정 및 교육
6. IP-R&D 전략지원 사업성과 분석
7. IP-R&D 전략지원 관련 신규 정책 개발 및 제언
8. 그 밖에 IP-R&D 사업의 운영 및 관리를 위해 필요한 사항

제5조(과제책임자) ① 주관기관은 제4조에 의한 업무를 효율적으로 수행하기 위하여 지원과제별로 과제책임자를 지정할 수 있다. <개정 2021. 6. 30.>

② 과제책임자는 다음 각 호의 의무를 가진다. <개정 2021. 6. 30.>

1. 지원기관에 대한 분석 및 진단
2. 담당 과제에 대한 조사·분석 범위 확정
3. 협력기관에 조사·분석 방향 제시 및 관리
4. IP-R&D 전략 수립·이행
5. IP-R&D 전략에 따른 신규 IP 창출 및 R&D 방향제시
6. 담당 과제의 성과 측정 협조
7. 담당 과제에 관련된 평가 협조
8. IP-R&D 방법론의 연구·개발
9. 기타 담당 과제의 최종 책임자로서 IP-R&D 전략지원을 위해 필요한 사항

③ 과제책임자는 과제 수행 중 다음 각 호에 해당되는 경우 해당 사실을 주관기관의 장에게 즉시 보고하여야 한다. <개정 2021. 6. 30.>

1. 천재지변 등에 의해 과제수행이 불가능하다고 판단되는 경우
2. 협력기관에 중대한 사유가 발생하여 IP-R&D 사업의 계속 수행이 불가능한 경우
3. 협력기관이 정당한 이유 없이 착수기일을 경과하고도 과제수행에 착수하지 않는 경우
4. 협력기관이 계약 내용을 위반하여 계약의 이행이 불가능하다고 판단되는 경우
5. 협력기관의 사업신청서 상의 참여인력이 과제 수행에 참여하지 않거나 타인이 과

제를 수행하는 경우

6. 협력기관의 참여인력 중 IP-R&D 사업 관련 교육을 이수하지 않은 자가 과제를 수행하는 경우
7. 협력기관이 수행계획서상의 일정 또는 과업 지시 요청을 거부하거나 요청기일을 2회 이상 지체하여, 정해진 기일에 사업을 완성할 능력과 성실성이 결여되었다고 판단될 경우

제6조(평가위원회) ① 주관기관의 장은 IP-R&D 사업의 원활한 수행과 평가를 위해 평가위원회를 구성한다.

② 평가위원회는 다음 각 호의 사안을 심의 결정한다.

1. 지원기관 선정 평가
2. 협력기관 선정 심의
3. 기타 사업 운영과 관련하여 객관적인 입장에서 심의 또는 평가할 사항

제7조(지원기관) 지원기관은 사업에 필요한 사항에 대하여 다음 각 호의 의무를 가진다.

<개정 2021. 6. 30.>

1. 수립된 IP-R&D 전략의 이행으로 국가 산업발전 기여 및 정부시책 동참
2. IP-R&D 방법론 습득으로 지원기관의 IP역량 제고
3. 지원기관 부담금 중 현금의 기한 내 납부 및 현물의 성실한 이행
4. 의사결정 가능한 임원진 및 연구책임자의 전략위원회 참석
5. IP-R&D 사업 담당인력 1인 이상 배정
6. IP-R&D 사업 제반규정 준수
7. IP-R&D 사업 성과 측정 협조
8. IP-R&D 사업에 관련된 평가 및 만족도 조사 협조
9. 기타 IP-R&D 사업에 필요한 사항

제8조(전략위원회) ① 주관기관의 장은 지원기관과 협의하여 과제 수행 시작일로부터 2주 이내에 전략위원회를 구성한다. <개정 2021. 6. 30.>

② 전략위원회는 주관기관 과제책임자, 지원기관의 의사결정 가능한 경영진 또는 연구책임자 및 협력기관의 참여인력으로 구성한다. <개정 2021. 6. 30.>

③ 전략위원회는 위원 전원의 참석을 원칙으로 한다. 단, 부득이하게 전략위원회에 참석이 어려운 위원이 있을 경우 해당 위원이 위임한 대리위원이 참석할 수 있다.

④ 주관기관의 장은 지원기관의 요청이 있는 경우 기술자문 등을 위해 지원기관 비밀보장을 전제조건으로 외부위원을 전략위원회에 참여시킬 수 있다. 단, 이로 인

한 소요비용은 지원기관이 부담하는 것을 원칙으로 하되, 필요 시 사업비에서 지급할 수 있다.

⑤ 전략위원회의 역할은 다음 각 호와 같다. <개정 2021. 6. 30.>

1. IP-R&D 전략지원 추진 방향에 대한 지원기관 요구사항 제시
2. IP-R&D 전략지원 추진 내용에 대한 지원기관 의견 제시
3. IP-R&D 전략의 수용·이행을 통한 지원기관 이익 제고
4. 해당 특허획득 및 R&D 전략에 대한 심의·조정
5. 기타 IP-R&D 사업에 필요한 사항

⑥ 주관기관은 다음 각 호의 사안이 발생하는 때에 전략위원회를 개최한다. 단, 제1호 내지 제2호는 지원기관과 협의하여 서면보고로 대체할 수 있다.

1. 지원기관 진단분석 결과보고
2. IP-R&D 전략의 중간보고
3. IP-R&D 전략의 최종보고

제9조(협력기관) ① 협력기관은 다음 각 호의 의무를 이행하여야 한다. <개정 2021. 6. 30.>

1. 사업 수행 기간 내 충실한 IP-R&D 사업 수행
2. 과제책임자의 지시사항 이행
3. 과제 수행 종료 후 보안 자료 폐기 및 정보 누설 금지
4. IP-R&D 사업 제반규정 준수
5. 사업 참여인력의 IP-R&D 교육 이수
6. 지원과제의 현황 및 자료, 결과물 제출 협조
7. 기타 지원기관 및 IP-R&D 사업에 필요한 사항

② 협력기관은 다음 각 호의 업무를 수행한다.

1. 과제수행계획서 작성 및 보고
2. 문헌정보(특허·디자인·브랜드·UX/UI, 논문 등) 분석수행계획서 작성 및 보고
3. 문헌정보(특허·디자인·브랜드·UX/UI, 논문 등) 검색, 분석, 통계 및 보고서 작성
4. IP-R&D 전략수립·이행 지원
5. IP획득 및 R&D전략수립 지원
6. 기타 지원기관 및 IP-R&D 사업에 필요한 사항

③ 협력기관의 참여인력은 지원과제 계약 기간 동안 주관기관의 타 사업을 포함한 참여율이 100%를 초과할 수 없다. <신설 2021. 6. 30.>

④ 협력기관은 당해 사업연도 내에 IP-R&D 사업에 대하여 지식재산처장이 정하는 용역비 수주 상한액을 초과하여 과제를 수행할 수 없다. <신설 2021. 6. 30.> <개정 2026. 3. 26.>

제3장 사업의 추진

제10조(지원기관 모집 공고) ① 주관기관의 장은 다음 각 호의 사항을 포함하여 IP-R&D 사업 시행계획을 공고하여야 한다.

1. 사업 개요 및 내용
2. 신청 자격
3. 신청 방법 및 기간
4. 사업신청서 및 제출 서류
5. 선정 방법

② 제1항에 따른 시행계획을 지식재산처, 주관기관 홈페이지, 사업관리시스템 등에 게시한다. <개정 2021. 6. 30., 2026. 3. 26.>

③ 주관기관의 장은 사업공고 시 지정한 일시 및 장소에서 사업설명회를 개최할 수 있다.

제11조(사업참여 신청) ① 제10조의 사업에 참여하고자 하는 기관(이하 “신청기관”이라 한다.)은 제10조제1항제2호에서 정하는 신청자격을 구비하여야 한다.

② 신청기관은 사업관리시스템(biz.kista.re.kr/ippro)을 통해 제10조제1항제4호의 사업신청 구비 서류를 제10조제1항제3호에서 정한 신청기간까지 제출하여야 한다. <개정 2021. 6. 30.>

③ 접수된 신청서는 제2항에 따른 신청기간 마감 이후 신청기관 요청에 의해 임의로 추가 또는 보완될 수 없으며, 제출된 서류는 일체 반환되지 않는다.

④ 제2항에 따른 신청기간까지 필수서류를 제출하지 않은 신청기관은 선정평가에서 제외한다. <개정 2021. 6. 30.>

⑤ 신청기관의 사업신청서가 허위로 작성된 것으로 판명되었을 경우, 평가점수를 최하점으로 처리한다.

⑥ 평가항목별 증빙이 필요한 경우, 신청기관은 반드시 증빙자료를 첨부하여야 하고 미제출 시 해당 평가항목 점수를 최하점으로 처리한다.

제12조(지원기관 선정) ① 주관기관의 장은 제11조에 따른 신청기관 중 지원기관을 선정하기 위해 제6조에 따른 평가위원회를 구성한다.

② 제1항의 평가위원회는 대면 방식을 원칙으로 하나, 필요에 따라 영상, 온라인, 서면 등 비대면 방식으로 진행할 수 있다.

③ 선정평가 기준은 별표 1과 같다. 다만, 주관기관은 사업 특성이나 과제 유형 등에 따라 선정평가 항목이나 기준을 다르게 구성하거나 정부 정책상 중점분야 연계,

타 부처 R&D 사업 연계, 유관기관 연계 등 지원 효과 및 타당성이 큰 사항에 대하여 우대하거나 별도로 선정할 수 있다. <개정 2025. 1. 20.>

④ 평가위원회는 신청기관의 신청서 내용을 모두 종합하여 별표 1의 선정평가 기준에 따라 평가를 실시하고 평가결과를 주관기관의 장에게 통지하여야 한다.

⑤ 주관기관의 장은 우대가점을 제외한 평가점수가 일정 점수 이상인 기관을 대상으로 총 평가점수가 높은 순으로 지원기관을 예비 선정한다. <개정 2021. 6. 30.>

⑥ 제5항에도 불구하고 평가점수가 동일한 기관 중 선순위 기관을 선정하는 경우 다음 각 호의 순으로 예비 선정한다. 단 사업 특성이나 과제 유형에 따라 필요한 경우 별도의 기준을 정할 수 있다.

1. 발표평가 점수가 높은 기관
2. 서면평가 점수가 높은 기관
3. 우대가점 점수가 높은 기관
4. 직전 4년간 본 사업의 참여 실적이 적은 기관

⑦ 예비 선정된 기관이 다음 각 호에 해당하는 경우 차순위 기관을 예비 선정한다.

1. 기관의 부도, 휴·폐업
2. 국세·지방세 체납 및 금융기관 등의 채무불이행이 확인된 경우
3. 부채비율이 1,000% 이상이거나, 자본전액잠식인 경우
4. 파산·회생(기업회생)절차·개인회생절차의 개시 신청이 이루어진 경우 <개정 2026. 3. 26.>

⑧ 주관기관의 장은 신청내역 및 참여의지 확인을 위해 제13조의 현장실사를 실시할 수 있다.

⑨ 주관기관의 장은 평가결과 및 제8항을 종합적으로 심사하여 예비 선정된 기관을 지원기관으로 확정하고 지원기관의 장에게 통보한다.

⑩ 주관기관의 장은 제1항 내지 제9항에도 불구하고 지원기관 선정 시 정부 정책상 중점분야 연계, 타 부처 R&D 사업 연계, 유관기관 연계 등 지원 효과 및 타당성이 큰 사항에 대하여 우대하거나 선정평가 절차를 생략할 수 있다. <개정 2022. 2. 14.>
<개정 2025. 1. 20.>

제13조(현장실사) ① 주관기관의 장은 신청기관의 현장조사를 수행하기 위하여 필요한 경우 현장실사단을 구성·운영할 수 있다.

② 주관기관의 장은 주관기관의 IP-R&D 사업 참여인력으로 제1항의 현장실사단을 구성한다. 다만, 신청기관의 수가 많아 지정기간 내에 현장실사를 수행하기 어려운 경우 주관기관에 소속된 자로 별도의 현장실사단을 구성하여 운영할 수 있다.

③ 제2항에 따른 별도의 현장실사단 구성원은 주관기관과 정식 고용계약을 체결한 자여야 한다.

- ④ 주관기관의 장은 신청기관의 규모에 따라 현장실사단의 인원을 적정하게 조정할 수 있다.
- ⑤ 신청기관은 주관기관이 신청서의 사실관계를 확인하기 위하여 현장실사를 실시하는 경우 적극 협조하여야 한다.

제14조(협력기관 풀 구축) ① 주관기관의 장은 매년 협력기관 풀 등록 계획 공고를 통해 IP-R&D 사업을 수행할 ‘협력기관 풀’을 구축한다.

② 협력기관이 IP-R&D 사업을 수행하기 위해서는 협력기관 풀에 등록되어야 한다.

③ 제1항의 등록 계획 공고에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 신청 개요
2. 신청 방법 및 기간
3. 등록 요건
4. 운영 기간
5. 등록 신청서 및 제출 서류 등

④ 제1항에 따른 등록 계획 공고는 주관기관 홈페이지, 사업관리시스템 등에 게시한다.

<개정 2021. 6. 30.>

⑤ 협력기관 풀에 등록하고자 하는 기관은 제3항제5호에 따른 신청 서류를 사업관리시스템을 통해 주관기관의 장에게 제출하여야 한다.

⑥ 주관기관의 장은 제5항에 의해 신청 서류를 제출한 기관 중 제3항제3호의 요건을 충족하는 기관을 협력기관 풀에 등록한다.

⑦ 주관기관의 장은 제6항에도 불구하고 「산업재산정보법」 제17조에 따른 산업재산진단기관을 별도의 절차 없이 협력기관 풀에 등록할 수 있다. <개정 2025. 1. 20.>

⑧ 주관기관의 장은 제1항 내지 제6항에도 불구하고 사업 운영에 필요한 경우 협력기관을 별도로 공고 및 선정할 수 있으며 선정 방법은 「협력기관 선정평가위원회 운영 지침」을 준용한다.

⑨ 협력기관의 장은 풀 등록 이후 인력 변동 등으로 인해 등록요건을 준수하지 못하는 경우, 사유 발생일로부터 10일 이내에 주관기관에 해당 사실을 통지하여야 한다. <신설 2022. 2. 14.>

⑩ 주관기관의 장은 제9항에 따른 통지를 하지 않는 협력기관의 장에게 등록요건을 충족할 수 있도록 시정을 요구하거나, 풀 등록 해지 조치를 취할 수 있다. <신설 2022. 2. 14.>

제15조(협력기관 선정 공고) ① 주관기관의 장은 제14조에 따라 등록된 협력기관을 대상으로 제12조에 의해 선정된 지원기관의 과제를 수행할 협력기관 선정 계획을

공고하여야 한다.

② 협력기관 선정 계획 공고에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다. <개정 2021. 6. 30.>

1. 사업 개요 및 내용
2. 과제수행 단가
3. 신청 자격
4. 신청 방법 및 기간
5. 사업신청서 및 제출 서류
6. 선정방법
7. 협력기관 용역비 수주 상한 금액

③ 제1항에 따른 선정 계획 공고는 주관기관 홈페이지, 사업관리시스템에 게시한다.

④ 주관기관의 장은 제15조제1항에도 불구하고 협력기관 선정 시 제14조제7항에 따른 산업재산진단기관을 우대하거나 별도로 선정할 수 있다. <신설 2025. 1. 20.>

제16조(협력기관 신청) ① 제15조의 선정 공고에 따라 IP-R&D 사업에 참여를 희망하는 협력기관은 사업관리시스템을 통해 과제를 신청하여야 한다. <개정 2021. 6. 30.>

② 과제를 신청하는 협력기관은 사업관리시스템을 통해 사업신청서, 수행계획서 및 구비 서류를 제15조제2항제4호에서 정한 신청기간까지 제출하여야 한다. <개정 2021. 6. 30.>

③ 주관기관의 장은 협력기관 선정에 필요한 서류가 첨부되어 있지 않거나 제출된 서류가 불명확하여 인지할 수 없는 경우에는 경미한 사항에 한하여 협력기관에 보완을 요구할 수 있다.

④ 제3항에 따른 보완 기간은 보완요구 통보를 받은 날로부터 3일 이내를 원칙으로 한다. 다만, 추진 일정을 고려하여 주관기관의 장이 보완 기간을 별도로 정하여 서면 또는 구두로 통보할 수 있다.

⑤ 제3항에 따라 보완을 요청한 서류가 기한까지 제출되지 아니한 경우에는 당초 제출된 서류만으로 평가하고, 당초 제출된 서류가 불명확하여 심사가 불가능한 경우에는 평가에서 제외한다.

⑥ 주관기관은 접수된 일체의 신청서류에 대하여 제17조제1항에 따른 수행계획서의 제공 및 제18조에 따른 평가위원회를 제외하고는 당해 협력기관의 동의 없이 신청 서류의 내용을 공개할 수 없다. <개정 2021. 6. 30.>

⑦ 주관기관의 장은 제1항에 따른 선정 공고의 과제에 신청한 협력기관이 없을 경우 해당 과제는 재공고를 실시할 수 있다. <신설 2026. 3. 26.>

제17조(협력기관 우선순위 결정) ① 주관기관의 장은 지원기관이 협력기관의 우선순위를 결정할 수 있도록 지원기관 과제에 신청한 협력기관의 수행계획서를 지원기관의 연구 책임자에게 제공한다.

② 제1항의 우선순위 결정은 지원기관 과제에 신청한 협력기관이 1개인 경우에도 실시한다.

③ 주관기관의 장은 협력기관이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 우선순위 결정 대상에서 제외한다.

1. 신청과제 선정 시 참여율 합계가 100%를 넘는 참여인력이 있는 경우
2. 신청과제 선정 시 당해 사업연도 용역비 합계가 제9조제4항에서 정한 용역비 수주 상한액을 넘는 경우
3. 제28조제2항 또는 제31조에 의해 주관기관 발주사업의 참여가 제한된 경우

④ 지원기관은 제1항에 의해 제공받은 수행계획서를 바탕으로 별표 2의 기준에 따라 협력기관의 우선순위를 3순위 및 순위 외로 구분하여 결정한 후 사업관리시스템을 이용하여 주관기관에게 통지한다. <개정 2022. 2. 14., 2026. 3. 26.>

⑤ 지원기관은 제4항에 의해 협력기관 우선순위를 통지하는 경우 1순위 협력기관의 결정 사유를 기재하여야 한다.

⑥ 주관기관은 제4항에 따른 지원기관의 우선순위 점수에 별표2의 전년도 협력기관 평가 점수를 반영하여 최종점수를 산출한 후 제18조의 평가위원회에 통지하여야 한다. 단, 최종점수가 동일한 협력기관이 2개 이상일 경우에는 다음 각 호의 순으로 우선순위를 결정한다.

1. 제14조제7항에 따른 산업재산진단기관
2. 전년도 협력기관 평가결과가 높은 협력기관 <신설 2022. 2. 14.><개정 2025. 1. 20.>

⑦ 주관기관의 장은 협력기관 우선순위 결정과 관련하여 지원기관 및 협력기관의 부정행위 방지를 위해 현장실사를 실시할 수 있다.

⑧ 여러 지원기관의 선순위자로 결정된 협력기관이 제3항제1호 또는 제2호에 해당하는 경우 선순위 협력기관에서 수행을 희망하는 과제를 선택할 수 있다.

[전문개정 2021. 6. 30.]

제18조(협력기관 선정) ① 주관기관은 제17조에 따른 협력기관 우선순위를 심의하기 위해 제6조에 따른 평가위원회를 구성한다.

② 평가위원회는 5인 이상의 내부 및 외부위원으로 구성하되 외부위원을 과반수 이상 포함하여야 한다.

③ 평가위원회의 위원장은 외부위원 중에서 위원회 위원의 호선으로 결정한다.

④ 평가위원회는 다음 각 호의 사항을 심의 결정한다.

1. 제17조제4항에 따른 협력기관 우선순위의 적합성

2. 그 외 협력기관 선정에 필요한 사항

⑤ 평가위원회는 제4항에 따른 심의 결과를 주관기관의 장에게 통지하여야 한다.

⑥ 주관기관의 장은 심의 결과에 따라 과제별 협력기관을 선정하고 그 결과를 협력기관의 장에게 통보한다. <개정 2021. 6. 30., 2022. 2. 14.>

1. 삭 제 <2022. 2. 14.>

2. 삭 제 <2022. 2. 14.>

3. 삭 제 <2022. 2. 14.>

4. 삭 제 <2022. 2. 14.>

5. 삭 제 <2022. 2. 14.>

6. 삭 제 <2022. 2. 14.>

7. 삭 제 <2022. 2. 14.>

⑦ 주관기관의 장은 제1항 및 제6항에도 불구하고 별표 2에 따른 우선순위 평가점수가 80점 미만인 협력기관은 선정 대상에서 제외하며, 모든 협력기관이 80점 미만인 경우 해당 과제는 재공고를 실시할 수 있다. <개정 2021. 6. 30., 2022. 2. 14., 2026. 3. 26.>

제19조(계약체결) ① 주관기관의 장은 제12조제9항에 의하여 선정된 지원기관 및 제18조 제6항에 의해 선정된 협력기관과 계약을 체결하여야 한다.

② 주관기관의 장은 제1항에 따른 협력기관 계약 시 제15조제2항제2호의 과제수행 단가를 계약금액으로 한다. <신설 2021. 6. 30.>

③ 주관기관의 장은 제1항에도 불구하고 다음 각 호에 해당하는 경우 계약 체결을 하지 아니하고 선정을 취소할 수 있다. <개정 2021. 6. 30.>

1. 지원기관 또는 협력기관이 계약을 포기하거나 포기한 것으로 간주되는 경우

2. 지원기관 또는 협력기관이 신청서 및 제출서류를 허위로 작성하여 선정된 경우

3. 지원기관 또는 협력기관이 특별한 사유 없이 주관기관이 지정한 기간 내에 계약 체결에 응하지 않을 경우

4. 협력기관 참여인력 중 제9조제3항에 의한 참여율이 100%를 넘는 인력이 있는 경우

5. 협력기관의 용역비 합계가 제9조제4항에서 정한 용역비 수주 상한액을 넘는 경우

④ 제3항에 따라 계약을 체결하지 않을 경우 주관기관의 장은 본 사업의 원활한 수행을 위해 지원기관 또는 협력기관을 변경하여 계약을 체결할 수 있으며, 선정 결과에 따른 차순위 지원기관 또는 협력기관과 계약을 체결할 수 있다.

제20조(부담금 납부) ① 주관기관의 장은 지원기관의 장에게 지원기관 부담금 중 현금에 대한 납부를 요청하고 지원기관의 장은 납부 기한까지 현금 부담금을 입금하여야 한다.

② 지원기관의 사정으로 부득이하게 제1항에 따른 현금 부담금의 입금이 지연될 경우,

지원기관의 장은 지연 사유 및 입금 계획을 공문에 명시하여 주관기관의 장에게 통보하여야 한다.

③ 주관기관의 장은 제2항에 따라 지원기관의 장이 지연 사유 및 입금 계획을 공문으로 통보하는 경우 현금 부담금의 입금 전이라 하더라도 과제 지원에 착수할 수 있다.

④ 지원기관은 주관기관에게 지원기관 부담금 중 현물에 대한 현물 부담 확약서를 계약 시에 제출하여야 한다.

⑤ 지원기관의 장은 지원기관 부담금 중 참여 인력 변경 등 현물 내역의 변경이 발생했을 경우 주관기관의 장에게 보고하여야 한다.

제21조(계약의 변경) ① 주관기관의 장은 지원기관 또는 협력기관의 장의 요청이 있거나, 다음 각 호의 사유로 계약의 변경이 필요하다고 인정되는 경우에는 계약의 내용을 변경할 수 있다.

1. 지원기관 또는 협력기관의 주소, 대표자, 사업자 명칭의 변경
2. 협력기관의 참여인력 변경
3. 기타 계약 내용에 중요한 변경사항이 발생한 경우

② 제1항제2호의 경우 협력기관은 사전에 주관기관의 승인을 받아야 하고 주관기관의 승인으로써 계약의 변경을 갈음한다.

제22조(계약의 해제, 해지 또는 중단) ① 주관기관의 장은 다음 각 호의 사유가 발생하는 경우 지원기관과 협력기관에 대한 통지로서 계약을 해제·해지 또는 중단할 수 있다. 단, 제2호 내지 제10호와 같이 협력기관의 귀책사유로 계약을 해제·해지할 때는 협력기관에 대해서만 계약을 해제 또는 해지할 수 있다. <개정 2021. 6. 30., 2024. 1. 9.>

1. 정부가 IP-R&D 사업 전부를 취소하였을 경우
2. 협력기관이 정당한 사유 없이 착수기일을 경과하고도 과제수행에 착수하지 않는 경우
3. 협력기관에 중대한 사유가 발생하여 IP-R&D 사업의 계속 수행이 불가능한 경우
4. 협력기관의 태만으로 지정한 기일 내에 IP-R&D 사업을 완성하지 못하거나 완성이 가망이 없다고 인정될 경우
5. 협력기관이 계약 내용을 위반하여 계약의 이행이 불가능하다고 인정될 경우
6. 협력기관의 과제수행에 참여하기로 한 인력이 과제를 수행하지 않거나 타인이 과제를 수행하는 경우
7. 협력기관의 과제수행계획서 상의 참여인력 중 IP-R&D사업 관련 교육 미이수자가 과제를 수행하는 경우
8. 협력기관이 해당 과제와 관련된 일정의 조정 또는 과제수행 시 발생하는 문제점에

관하여 주관기관의 승인을 받지 않고 시행한 경우

9. 협력기관에 대하여 경고가 2회 이상 있었던 경우

10. 협력기관이 「IP-R&D 전략지원 사업 보안 관리 지침」을 준수하지 않은 경우

11. 지원기관의 도산 또는 폐업 등으로 과제수행의 실익이 없다고 인정될 경우

12. 천재지변 등에 의해 과제수행이 불가능하다고 인정되는 경우

13. 지원기관의 요청에 따라 과제수행을 중단해야 하는 경우

14. 지원기관이 계약내용을 위반하여 계약의 이행이 불가능하다고 인정될 경우

15. 지원기관이 신청기술과 상이한 기술내용으로 분석을 요청하거나 사업의 성격과 맞지 않다고 판단될 경우

16. 지원기관과 협력기관이 구두 또는 서류로 비밀계약을 체결하여 의도적으로 이 지침에서 규정하는 사항을 위반하고자 하거나 공서양속에 반하는 행위를 하는 경우

17. 과제 지원 기간 중 지원기관간 지원 대상과제와 관련한 경고장, 소송 또는 고소·고발, 그 밖에 이에 준하는 분쟁으로 과제수행이 매우 곤란하다고 인정되는 경우
<신설 2024. 1. 9.>

18. 기타 과제수행을 완수할 수 없을 정도라고 인정되는 사유가 발생한 경우

② 주관기관의 장은 제1항에 의해 계약중단이 필요한 경우 과제 중지, 협력기관 용역비 지급 중지, 현장실사 등 적절한 조치를 취할 수 있다.

③ 주관기관의 장은 제1항에 의해 계약의 해제·해지 또는 중단이 필요한 경우 제32조의 제제 심의위원회를 개최하고 심의 결과에 기초하여 계약 해제·해지 또는 중단 여부 및 이에 수반한 참여제한, 지원기관 부담금, 협력기관 용역비에 대한 처리를 결정한다.
<개정 2021. 6. 30., 2026. 3. 26.>

④ 주관기관의 장은 제1항제2호 내지 제10호와 같이 협력기관의 귀책사유로 인하여 계약이 해제 또는 해지되는 경우 과제계약 체결 후 협력기관에 지급된 선금의 보증에 관한 사항을 행사한다. <개정 2024. 1. 9.>

⑤ 주관기관의 장은 제1항제11호 및 제12호와 같이 지원기관의 불가피한 사유로 인하여 계약이 해제 또는 해지되는 경우 수행일수를 계산하여 협력기관에게는 그 일수에 해당하는 금액을 지급하고 지원기관에게는 계약체결 시 납입한 지원기관 부담금에서 그 일수에 해당하는 금액을 공제한 나머지 금액을 돌려주어야 한다.

⑥ 주관기관의 장은 제1항제13호에 따라 계약이 해제 또는 해지되는 경우 주관기관의 장은 수행일수를 계산하여 협력기관에게는 그 일수에 해당하는 금액을 지급하고 지원기관 부담금에 대해서는 다음 각 호에 따른다. <전문개정 2024. 1. 9.>

1. 협력기관과 계약 체결 전: 지원기관 부담금에서 그 때까지 지출한 비용을 공제한 나머지 금액을 돌려주어야 한다.

2. 협력기관과 계약 체결 후: 다음 각 목에 따른다.

가. 지원기관이 제1항제11호 또는 제12호에 준하는 사유 또는 기타 불가피한 사유로 중단을 요청한 경우: 지원기관 부담금에서 그 때까지 지출한 비용을 공제한 나머지 금액을 돌려주어야 하며, 다만 사업수행기간의 50% 이상을 경과한 경우에는 그러하지 아니하다.

나. 지원기관이 본호 가목 이외의 사유로 중단을 요청한 경우: 지원기관에게 지원기관 부담금을 돌려주지 아니한다.

⑦ 제1항제14호 내지 제15호의 사유로 인하여 계약이 해제 또는 해지되는 경우 주관기관의 장은 수행일수를 계산하여 협력기관에게는 그 일수에 해당하는 금액을 지급하고 지원기관에게는 부담금을 돌려주지 아니한다. <신설 2024. 1. 9.>

⑧ 주관기관의 장은 지원기관과 협력기관이 구두 또는 서류로 비밀계약을 체결하여 의도적으로 이 지침에서 규정하는 사항을 위반하고자 하는 사실을 발견한 경우 그 사실을 즉시 지식재산처장에게 보고하고 해당 과제 수행을 중단하여야 한다. 이 경우 주관기관의 장은 제5항에도 불구하고 지원기관에 해당 금액을 돌려주어서는 아니 되며, 과제계약 체결 시 협력기관에 지급된 선금의 보증에 관한 사항을 행사하여야 한다. 또한, 필요할 경우 형사고발 등 민·형사상 조치를 취하여야 한다. <개정 2026. 3. 26.>

⑨ 주관기관의 장은 지원기관의 해제, 해지 또는 중단 요청이 있었는지 여부를 불문하고 제1항제17호에 의해 계약이 해제 또는 해지되는 경우, 수행일수를 계산하여 협력기관에게는 그 일수에 해당하는 금액을 지급하고, 지원기관에게는 지원기관 부담금의 일부 또는 전부를 돌려줄 수 있다. <신설 2024. 1. 9.>

제23조(과제 수행) ① 과제책임자, 지원기관 및 협력기관은 제5조제2항, 제7조 및 제9조 제1항의 의무를 성실하게 수행하여야 한다.

② 주관기관의 장은 개별 과제에 대하여 필요하다고 인정되는 경우 외부 전문가를 위촉 또는 자문으로 활용할 수 있다.

③ 과제를 효과적으로 수행하기 위하여 과제책임자는 다음 각 호에 대해 협력기관에게 요청할 수 있다.

1. 협력기관 참여인력에게 과제 수행에 필요하다고 인정되는 교육 이수 요청
2. 다른 기술 분야의 인력이 필요하다고 판단되는 경우 또는 기간 내에 사업을 완료하기 어렵다고 판단될 경우 추가 인력 요청

④ 협력기관은 계약체결 이후 인수합병, 주소, 사명, 대표자, 수행계획, 참여인력 등 주요사항이 변경되었을 경우 이를 지체없이 주관기관에게 통보하여야 한다. 단, 참여인력이 변경될 경우 주관기관의 서면 승인을 얻어야 한다. <개정 2022. 2. 14.>

⑤ 협력기관은 과제 수행과 관련하여 일정의 조정 또는 사업수행 시 발생하는 문제점에

관하여 주관기관의 승인을 받아 시행하여야 한다

⑥ 삭 제 <2021. 6. 30.>

제4장 사업 관리, 평가 및 결과보고

제24조(진도관리 등) ① 주관기관의 장은 지식재산처장의 요청 시 수행실적 및 향후 수행계획 등을 포함한 진도보고서를 지식재산처장에게 제출하여 사업을 점검하여야 한다. <개정 2021. 6. 30., 2026. 3. 26.>

② 제1항에 따른 진도보고서에는 다음 각 호의 내용이 포함되어야 한다.

1. IP-R&D 사업 수행실적
2. 삭 제 <2021. 6. 30.>
3. 사업추진 상의 미흡한 부분에 대한 원인 및 대책
4. 기타 IP-R&D 사업 진도관리와 관련된 사항

③ 주관기관의 장은 진도관리에 필요하다고 판단되는 경우 과제책임자 및 협력기관으로 하여금 해당 과제의 진도보고서를 별도로 제출하게 할 수 있다.

제24조의2(점검 등 사업관리) ① 주관기관의 장은 지원기관 부담금 중 현물의 이행 내역을 과제 수행 기간 중 점검할 수 있다.

② 주관기관의 장은 지원기관 및 협력기관의 부정행위 관련 신고가 사업관리시스템을 통해 접수되는 경우 현장실사 등 점검을 실시할 수 있다.

[본조신설 2021. 6. 30.]

제25조(사업결과의 보고) ① 주관기관의 장은 지식재산처장이 지정하는 기일 내에 사업결과 보고서를 제출하여야 하며, 사업결과 보고서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. <개정 2021. 6. 30., 2026. 3. 26.>

1. 당해년도 IP-R&D 지원과제 리스트
2. 총 지원과제에 대한 협력기관 선정 결과
3. IP-R&D 전략도출 실적
4. 교육, 세미나, 워크숍 등의 실시 결과보고서
5. 삭 제 <2021. 6. 30.>
6. 기타 사업수행의 결과로 볼 수 있는 사항

② 협력기관은 과제책임자에게 IP-R&D 지원 결과보고서를 지원과제 종료일까지 주관기관의 장이 정하는 소정의 양식에 따른 전자문서 형식으로 제출하여야 한다. 주관기관의 과제책임자는 이를 검토한 후 지원기관에게 제공하여야 한다. <개정

2021. 6. 30.>

③ 제2항의 규정과 관련된 보고서는 비밀유출방지를 위해 최종적으로 지원기관에게만 제공할 수 있다. 단, 주관기관의 장은 IP-R&D 사업의 감사 등을 위해 지원기관과 합의 하에 기밀사항이 누락된 내용을 기초로 한 근거용 보고서를 작성하여 보관 후 최종으로 지식재산처에 제출할 수 있다. <개정 2026. 3. 26.>

④ 지원기관의 장은 지원이 완료된 이후 지원기관 부담금 중 현물 납입을 확인하는 현물 부담 확인서를 증빙자료와 함께 제출하여야 한다.

제26조(용역비 지급) ① 주관기관의 장은 제19조제1항에 따라 체결된 계약에 근거하여 협력기관에 용역비를 지급한다.

② 협력기관의 장은 계약 체결 후 용역비의 70% 이내에서 주관기관의 장에게 선금을 요청할 수 있고 주관기관의 장은 지급 청구를 받은 날로부터 14일 이내에 선금을 지급하여야 한다.

③ 과제책임자는 협력기관으로부터 과제수행을 완료한 사실을 통지받은 날부터 14일 이내에 검사를 완료하고 검사 결과를 주관기관의 장에게 제출하여야 한다. <개정 2021. 6. 30.>

④ 협력기관의 장은 제3항의 검사가 완료된 후 협력기관 용역비 잔금 지급을 요청하여야 하며 주관기관의 장은 관련서류를 수령한 날로부터 5일 이내에 용역비 잔금을 지급한다. 단, 협력기관과 합의하여 5일을 초과하지 않는 범위에서 대가의 지급기한을 연장할 수 있는 특약을 정할 수 있다.

⑤ 제4항에 따른 기간을 산정하는 경우에는 공휴일 및 토요일은 제외한다.

제27조(사업평가) ① 지원기관의 장은 지원과제 종료 후 주관기관의 장이 시행하는 전략수용도, 경제적 성과 분석 등 IP-R&D 사업성과 측정에 협조하여야 한다. <개정 2021. 6. 30.>

② 주관기관의 장은 매년 협력기관에 대한 평가를 실시하여야 한다.

③ 주관기관의 장은 제1항에 따른 사업성과 및 지원기관의 과제 만족도를 협력기관의 평가에 반영할 수 있다.

④ 과제책임자 및 지원기관은 과제 종료 시 제2항에 따른 협력기관 평가를 별지 제1호 서식의 협력기관 세부평가표에 따라 실시하여야 한다.

⑤ 주관기관의 장은 제3항 및 제4항에 따른 협력기관 평가 결과를 종합하여 협력기관에 대한 최종평가 등급을 부여한다.

⑥ 주관기관의 장은 제5항에 따른 협력기관 최종평가 등급을 공개하거나, 차년도 협력기관 선정에 반영할 수 있다.

제28조(진도관리 및 평가 등에 따른 조치) ① 주관기관의 장은 다음 각 호에 해당하는 경우 협력기관에게 경고 조치를 취할 수 있다. <개정 2021. 6. 30., 2022. 2. 14.>

1. 제9조제1항의 의무를 준수하지 아니한 경우
2. 제16조제2항의 사업신청서상 참여인력이 과제를 수행하지 않거나 타인이 지원 과제를 수행하는 경우
3. 제23조제4항에 따른 참여인력 변경을 변경사유가 발생한 날로부터 7일 이내에 주관기관에 통보하지 않거나, 통보 후 변경 승인을 받지 않은 경우
4. 제27조제5항에 따른 평가 결과 당해 사업연도에 수행한 모든 과제의 평가점수 평균이 75점 미만인 경우
5. 기타 객관적으로 명백한 협력기관의 고의 또는 중과실로 과제수행에 차질이 생긴 경우

② 주관기관의 장은 당해 사업연도 이내에 제1항에 따라 2회 이상의 경고를 받은 협력기관에 대해 최대 2년간 주관기관 발주사업의 참여를 제한할 수 있다.

③ 주관기관의 장은 다음 각 호에 해당하는 경우 협력기관에게 주의 조치를 취할 수 있다.

1. 과제책임자의 지시사항에도 불구하고 협력기관의 업무태만 또는 해태 등으로 과제수행에 차질이 생긴 경우
2. 과제수행기간에 협력기관이 과제수행과 관련성이 없는 업무를 수행하였을 경우
3. 기타 객관적으로 명백한 협력기관의 경과실로 과제수행에 차질이 생긴 경우

④ 주관기관의 장은 제1항에 의한 “경고” 조치를 하려는 경우 또는 제3항에 의한 “주의” 조치를 하려는 경우는 제32조의 제재 심의위원회를 구성하여 조치 여부 적절성을 심의하여야 한다.

⑤ 제재 심의위원회는 제1항에 의한 “경고” 조치를 심의하여 경미한 사안이라 판단 시 과제책임자와의 협의를 통하여 제3항에 의한 “주의” 조치로 조정할 수 있다.

⑥ 제4항에 의한 심의 조치가 적절한 경우, 주관기관의 장은 해당 사유 및 심의 결과를 해당 협력기관의 장에게 통지하여야 한다.

⑦ 제3항에 의한 “주의” 조치가 당해 사업연도 이내에 2회 누적 시, 제1항에 의한 “경고” 조치 1회로 간주한다. <개정 2021. 6. 30.>

⑧ 협력기관은 제19조제1항에 따른 계약에서 정한 계약기간 내에 과제수행을 완료하지 못하거나 제25조제2항에 따른 IP-R&D 지원 결과보고서를 제출하지 못하는 경우 계약 금액에 국가계약법 시행규칙 제75조의 지체상금률과 지체일수를 곱한 금액(납부할 금액이 계약금액(기성부분 또는 기납부분에 대하여 검사를 거쳐 이를 인수한 경우에는 그 부분에 상당하는 금액을 계약금액에서 공제한 금액을 말한다)의 100분의 30을 초과하는 경우에는

100분의 30으로 한다.)을 주관기관에 납부하여야 한다. 주관기관의 장은 협력기관에게 지급할 용역비 잔금에서 지체상금을 공제한 후 지급할 수 있다. <개정 2021. 6. 30., 2022. 2. 14.>

제5장 사업 보안, 발생품의 귀속 및 참여제한

제29조(비밀유지 및 청렴의무) ① 주관기관, 지원기관 및 협력기관 관계자는 「IP-R&D 전략지원 사업 보안 관리 지침」을 준수하여야 한다.

② 주관기관 및 협력기관 관계자는 IP-R&D 사업 계약기간 및 계약 종료 후에도 사업 수행을 통하여 얻은 모든 정보 및 자료 등을 지원기관의 허락 없이 외부에 누설하여서는 아니 되며 협력기관은 사업 종료 후에는 관련 자료를 즉시 폐기하여야 한다.

③ 제2항의 규정에 반하여 관련 정보 및 자료를 누설할 경우 제31조에 따라 참여제한 및 제재를 받을 수 있으며 「형법」 제127조 및 제317조, 「부정경쟁방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률」 제11조 및 제18조, 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」 제14조, 제34조 및 제36조에 따라 민·형사상의 책임을 질 수 있다. <개정 2022. 2. 14.>

④ IP-R&D 사업에 참여한 각 기관의 관계자는 퇴직 후에도 동 사업관련 비밀누설에 대한 민사상 책임을 질 수 있다.

⑤ IP-R&D 사업에 참여한 각 기관의 담당자는 과제의 신청 및 선정, 관리, 검사 등 사업 수행의 전 단계에 대해 청렴 의무를 가져야 하며, 이를 위반했을 경우 제31조 제2항에 따라 참여제한 등과 같은 제재조치를 받을 수 있다.

⑥ 지원기관이 요청하거나 주관기관의 장이 비밀유지에 필요하다고 판단되는 경우에는 지원기관과 협의하여 협력기관과 별도로 비밀유지에 관한 계약을 체결할 수 있다.

제30조(저작권·발생품의 귀속 등) ① 주관기관과 지원기관은 본 사업의 결과물에 대한 저작권 등의 기타 일체의 권리를 갖는다.

② 제22조에 의하여 주관기관, 지원기관 및 협력기관 간의 계약이 해제, 해지 또는 중단되는 경우 기타 여하한 사유로 종료되는 경우에도 제1항과 같다. 다만 제1항의 기타 일체의 권리 중 IP-R&D 사업의 결과에 의해 출원된 또는 출원 예정인 특허 등의 지식재산권은 지원기관에게 귀속한다.

③ 협력기관은 주관기관 및 지원기관의 승인 없이 본 사업 결과물을 양도, 복사, 처분, 전송하지 못한다.

④ 주관기관과 협력기관은 본 사업과 관련된 성과 및 결과물 등 본 사업의 결과로 볼 수 있는 것을 대외적으로 발표할 경우 지원기관의 승인을 받아야 한다. 다만 주관기관이 본 사업의 정책적 추진 및 반영, 국정감사, 기타 자료제출 요구 등을 이유로

정부 등에 보고하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제31조(참여제한) ① 주관기관의 장은 수혜기관 확대를 위해 IP-R&D 사업의 유형 및 기관규모에 관계없이 신청 직전 4년간 5회 이상 참여한 기관의 참여를 제한하는 졸업 제도를 시행할 수 있다. 단, 다음 각 호에 해당하는 경우 평가위원회에서 졸업 예외 여부를 결정하여 참여할 수 있다. <개정 2022. 2. 14., 2026. 3. 26.>

1. 동종업계 지재권 분쟁이 예상되거나 발생한 경우
 2. 기술 분야가 한국의 세계시장 점유율 1위 품목 분야인 경우
 3. 기술 분야가 정책상 중점추진하거나 부처 간 연계를 통한 품목 분야인 경우
 4. 다수의 기업 집단으로 참여한 사업을 제외하면 5회 미만인 경우
 5. 기타 긴급하거나 정부 정책상 지원 필요성이 크다고 지식재산처장이 인정한 경우
- <개정 2026. 3. 26.>

② 주관기관의 장은 다음 각 호에 해당하는 경우 별표 4에서 정하는 기준에 따라 지원기관(지원기관이 대학·공공연인 경우 지원기관의 연구책임자를 의미한다.) 및 협력기관 또는 협력기관의 참여인력에게 주관기관 발주사업의 참여제한을 할 수 있다. <개정 2021. 6. 30., 2022. 2. 14.>

1. 사업 신청 관련 담합을 한 경우
2. 사업 신청 관련 서류를 위조·변조·부정 행사하거나 허위 서류를 제출한 경우
3. 사업 신청 또는 선정과 관련하여 주관기관 임직원에게 뇌물을 준 경우
4. 지원기관 및 협력기관이 유착에 따른 부정행위를 행한 경우
5. 정당한 사유 없이 계약 체결에 응하지 않거나 사업 진행 중 중도 포기한 경우
6. 지원기관 또는 협력기관의 귀책사유로 인해 계약이 해제 또는 해지된 경우
7. 협력기관이 당해 사업연도 이내에 2회 이상의 경고 조치를 받은 경우

③ 참여제한 기간 이내 또는 참여제한 기간 종료 후 6개월 이내에 다시 제2항 각 호의 사유가 발생한 경우에는 참여제한 기간의 2분의1 범위 내에서 가중할 수 있다.

④ 주관기관의 장은 여러 개의 사유에 대하여 같은 시기에 참여제한을 하는 경우 참여제한 기간은 각 사유별 참여제한 기간 중 가장 길게 규정한 제한 기간을 따른다.

⑤ 참여제한 처분은 처분 여부가 확정된 날의 다음 날에 처분 대상자에게 도달할 수 있도록 조치하고 도달일부터 업무일 기준 5일이 되는 날을 제재 기산일로 한다.

제32조(제재 심의위원회 운영) ① 주관기관의 장은 제22조제1항에 따른 계약의 해제·해지, 또는 중단 제28조제1항에 따른 경고, 제28조제3항에 따른 주의 및 제31조제2항에 따른 참여제한에 관한 사항을 심의하기 위하여 별도의 제재 심의위원회를 구성·운영 할 수 있다. <개정 2021. 6. 30., 2026. 3. 26.>

- ② 제재 심의위원회는 3인 이상으로 구성하며, 외부위원을 과반수 이상 포함하여야 한다.
- ③ 주관기관의 장은 제재 심의위원회에 상정된 안건을 심의하기 위하여 제재 처분 대상자에게 제재 처분 사항을 사전 통지하고 의견 제출 또는 진술의 기회를 부여하여야 한다.
- ④ 제재 심의위원회는 상정된 안건을 심의하기 위하여 필요한 경우 이해관계인을 제재 심의위원회에 출석하게 하여 의견을 듣거나 관련 서류의 제출을 요구할 수 있다.

제6장 보칙

제33조(해석) 본 지침에 명시되지 않은 사항 또는 해석상 논란이 발생하는 사항에 대해서는 주관기관 장의 결정 및 해석에 따른다.

제34조(적용특례) 주관기관의 장은 산업정책상 추진되는 사업 또는 다른 정부사업과의 연계 등으로 부득이 한 경우 본 지침의 일부 또는 전부를 적용하지 아니할 수 있다.

제35조(규정의 위임) 본 운영지침 외 세부사항은 주관기관의 사업별 공고문에 명기된 사항으로 정한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 지침은 2020. 8. 26.부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 지침 시행 이전에 처리한 사항은 이 지침에 의하여 처리한 것으로 본다.

부 칙(2021. 3. 24.)

제1조(시행일) 이 지침은 원장의 승인을 받은 날부터 시행한다.

제2조(다른 지침의 폐지) 이 지침 시행과 동시에 「정부 R&D 특허전략 지원 사업 운영 지침」은 폐지한다.

부 칙(2021. 6. 30.)

제1조(시행일) 이 지침은 원장의 승인을 받은 날부터 시행한다.

부 칙(2022. 2. 14.)

제1조(시행일) 이 지침은 원장의 승인을 받은 날부터 시행한다.

부 칙(2024. 1. 9.)

제1조(시행일) 이 지침은 원장의 승인을 받은 날부터 시행한다.

부 칙(2025. 1. 20.)

제1조(시행일) 이 지침은 특허청장의 승인을 받은 날부터 시행한다.

부 칙(2026. 3. 26.)

제1조(시행일) 이 지침은 지식재산처장의 승인을 받은 날부터 시행한다.

IP-R&D 전략지원 사업 선정평가 기준(중소·중견기업용)

평가지표		평가 기준	배점
IP 역량	특허 보유 현황	기업의 최근 3년간 특허 출원 현황 ※ 해외 특허 출원은 2배 인정	5점
	특허 전담인력 현황	특허 전담인력 보유 현황 또는 참여인력의 IP-R&D 교육 이수 현황	10점
R&D 역량	R&D 투자 현황	최근 3년 평균 R&D 투자율 현황 ※ 재창업 기업의 경우 고용 인력 현황	10점
	R&D 인력 현황	R&D 전담 인력 수	5점
사업 계획 적정성	지원 목적과의 부합성	사업 추진 목적 및 과제 지원유형과의 부합성	10점
	추진전략 적절성	제안 기술의 구체성 및 개발 계획의 명확성	10점
	사업지원 시급성	경쟁자의 모방우려, 당면한 문제해결 필요 등 본 사업을 시급히 지원해야 할 필요성	10점
	기존 기술과의 차별성	제안 기술의 독자성 및 제품의 핵심기술 여부	10점
기대 효과	지재권 창출능력	과제 후 1년 이내 과제를 통한 출원 건수(필요/계획) 및 가능성	10점
	산업적용 가능성	성능향상, 기술적 문제점 해결, 차별화 등의 경쟁우위 전략 실현	10점
	경제적 파급효과	매출증대, 분쟁예방, 투자유치, 기술이전 등 직·간접적 경제 효과	10점

IP-R&D 전략지원 사업 선정평가 기준(대학·공공연용)

평가 지표		평가 기준	배점
지원 필요성		▪ 특허전략 지원 필요성	30점
제안 내용의 적정성		▪ 연구개발 및 사업화 추진계획의 타당성	30점
연구 역량		▪ 신청과제와 유사한 과거 R&D 수행실적 및 성과	10점
기대 효과		▪ 특허전략 지원을 통한 성과 창출의 기대효과	10점
우수특허 창출역량	기술 역량	▪ 신청기술의 독창성, 기술수준 및 권리화 가능성	10점
	출원 계획	▪ 본 과제를 통한 특허출원 계획의 적절성	10점

[별표 2] 협력기관 우선순위 평가 기준 등 <개정 2022. 2. 14., 2026. 3. 26.>

1. 협력기관 우선순위 평가 기준

평가 지표		평가 기준
과제수행 역량	기관 환경 및 역량	업무수행 환경의 적정성(검색인프라, 전담조직, 정보보안 등)
		IP 분석 전략의 적정성
	과제수행 능력 및 전문성	IP-R&D 전략지원 사업 참여 및 기타 특허분석 경험
과제 참여인력	참여인력의 적정성	참여인력 구성 및 업무 배분의 적합성
	기술 전문성	참여인력의 기술 전문성
		참여인력의 IP 정보조사 분석 전문성

2. 협력기관 우선순위에 따른 환산점수

구분	1순위	2순위	3순위	순위 외
환산점수	90점	85점	80점	0점

3. 전년도 협력기관 평가 등급에 따른 환산점수

구분	S급	A급	B급	C급	D급
환산점수	10점	7.5점	5점	2.5점	0점

[별표 3] 참여연구원 요건 및 기준 <개정 2026. 3. 26.>

□ 특허 협력기관

등급	자격 요건	비고
책임 연구원	· 박사학위 또는 기술사자격 취득 후 해당 기술분야 IP정보조사분석 등 3년 이상의 경력소유자 · 특허심사관으로 근무하였거나 변리사 수습을 마친 자로서, 해당 기술분야에서 IP정보조사분석과 기업체·연구소 R&D를 합하여 5년 이상의 경력소유자 · 석사학위 취득 후 해당 기술분야에서 IP정보조사분석과 기업체·연구소 R&D를 합하여 7년 이상의 경력소유자 · 학사학위 취득 후 해당 기술분야에서 IP정보조사분석과 기업체·연구소 R&D를 합하여 10년 이상의 경력소유자	IP 정보 조사 분석 경력* 3년 이상 필수
연구원	· 박사학위 또는 기술사자격 취득 후 해당 기술분야 IP정보조사분석 등 2년 이상의 경력소유자 · 특허심사관으로 근무하였거나 변리사수습을 마친자로서, 해당 기술분야 IP정보조사분석 등 2년 이상의 경력소유자 · 석사학위 취득 후 해당 기술분야에서 IP정보조사분석과 기업체·연구소 R&D를 합하여 4년 이상의 경력소유자 · 학사학위 취득 후 해당 기술분야에서 IP정보조사분석과 기업체·연구소 R&D를 합하여 5년 이상의 경력소유자	IP 정보 조사 분석 경력* 2년 이상 필수

* IP정보조사분석이란 특허기술동향조사, 선행기술조사, 일반 기업 특허맵 등 포함

○ 모든 변리사 자격 보유 인력은 사업 과제 신청 시 「변리사법」 제5조 및 제11조에 따라 지식재산처에 등록 및 변리사회에 가입되어 있을 것

① 책임연구원 또는 연구원 중 1인은 반드시 '변리사 자격을 가진 자'일 것

② 특허정보분석서비스기관(특허정보분석기관, 특허법률사무소 등)간에 공동수급체 구성이 가능하며, 이 경우 공동수급체 중 어느 한 기관의 책임연구원 또는 연구원 중 1인이 변리사 자격을 가지고 있으면 ①에 관한 자격요건이 충족됨

□ UX/UI, 제품 디자인, 브랜드 협력기관

등급	자격 요건	비고
책임 연구원	· 박사학위 또는 기술사자격 취득 후 해당 분야 3년 이상의 경력소유자 · 석사학위 취득 후 해당 분야 7년 이상의 경력소유자 · 학사학위 취득 후 해당 분야 10년 이상의 경력소유자 · 기타 이와 동등한 경력·자격을 가진 자	-
연구원	· 박사학위 또는 기술사자격 취득 후 해당 분야 2년 이상의 경력소유자 · 석사학위 취득 후 해당 분야 4년 이상의 경력소유자 · 학사학위 취득 후 해당 분야 5년 이상의 경력소유자 · 기타 이와 동등한 경력·자격을 가진 자	-

□ 기술가치평가, 인·허가(RA) 컨설팅 협력기관

등급	기술가치평가 인력 자격 및 경력요건	비고
책임 연구원	· 박사학위 취득 후 3년 이상의 기술가치평가 관련 업무 경력소유자 · 석사학위 취득 후 7년 이상의 기술가치평가 관련 업무 경력소유자 · 학사학위 취득 후 10년 이상의 기술가치평가 관련 업무 경력소유자	-
연구원	· 박사학위 취득 후 2년 이상의 기술가치평가 관련 업무 경력소유자 · 석사학위 취득 후 4년 이상의 기술가치평가 관련 업무 경력소유자 · 학사학위 취득 후 5년 이상의 기술가치평가 관련 업무 경력소유자	-

등급	인·허가(RA) 인력 자격 및 경력요건	비고
책임 연구원	· 박사학위 취득 후 3년 이상의 인·허가 관련 업무 경력소유자 · 석사학위 취득 후 7년 이상의 인·허가 관련 업무 경력소유자 · 학사학위 취득 후 10년 이상의 인·허가 관련 업무 경력소유자	-
연구원	· 박사학위 취득 후 2년 이상의 인·허가 관련 업무 경력소유자 · 석사학위 취득 후 4년 이상의 인·허가 관련 업무 경력소유자 · 학사학위 취득 후 5년 이상의 인·허가 관련 업무 경력소유자	-

[별표 4] 제제 사유별 참여제한 기간 <개정 2021. 6. 30.>

제제 사유별 참여제한 기간

참여제한 사유	제한 기간	제제 대상
▶ 사업 신청 관련 담합을 한 경우 - 특정인의 선정을 위하여 담합한 자 - 사업 신청 관련 담합을 주도한 자 - 사업 신청 관련 담합을 주도하여 해당 사업에 선정된 자	6개월 1년 2년	협력기관 및 지원기관
▶ 사업 신청 관련 서류를 위조·변조·부정 행사하거나 허위 서류를 제출한 경우 - 신청 관련 서류를 위조·변조·부정 행사하거나 허위 서류를 제출한 자 - 신청 관련 서류를 위조·변조·부정 행사하거나 허위 서류를 제출하여 선정된 자	6개월 1년	
▶ 사업 신청 또는 선정평가와 관련하여 주관기관 임직원에게 뇌물을 준 자 - 1억원 미만의 뇌물을 준 자 - 1억원 이상 뇌물을 준 자	1년 2년	
▶ 협력기관이 최종 선정통보를 받은 날부터 지정된 기한 이내에 정당한 사유* 없이 계약 체결에 응하지 않은 경우 * 천재지변, 재난·재해 또는 기업의 부도, 파산, 회생절차 개시 등	2년	협력기관
▶ 지원기관 및 협력기관이 유착에 따른 부정행위*를 행한 경우 * 현금부담금 대납 요구 또는 대납 행위, 현금 및 물품 제공 등	영구	협력기관 및 지원기관
▶ 지원기관이 정당한 사유* 없이 사업 참여를 중도 포기한 경우 * 천재지변, 재난·재해 또는 기관의 통폐합 등 - 협력기관 모집 공고문 게재 이후 중도 포기한 경우 - 협력기관 선정 평가 이후 중도 포기한 경우 - 협력기관 최종 선정 이후 중도 포기한 경우	1년 2년 3년	지원기관
▶ 협력기관이 당해 사업연도 이내에 2회 이상의 경고조치를 받은 경우	2년	협력기관
▶ 지원기관의 귀책사유로 인해 계약이 해제 또는 해지된 경우	2년	지원기관
▶ 협력기관의 귀책사유로 인해 계약이 해제 또는 해지된 경우	2년	협력기관
▶ 협력기관이 「IP-R&D 전략지원 사업 보안 관리 지침」을 준수하지 않은 경우	2년	협력기관 및 참여인력

※ 제제 대상이 협력기관인 경우 협력기관의 참여인력(수행책임자) 포함

협력기관 세부평가표(평가자 : 지원기관)

과 제 명					
협력기관명		지원기관명			
평가기준	평 가 항 목			배 점	평가점수
분석내용 신뢰성 (40)	□ 특허/논문 분석 기초자료의 신뢰성 및 문제 해결의 적극성(20)				
	. 특허/논문 분석을 위한 자료 조사가 충실히 수행되었는가			10	
	. 도출된 주요특허 및 문제특허 등이 타당하였는가			10	
	□ 특허/논문 분석의 적정성(20)				
	. 분석내용을 이해하기 쉽게 효과적으로 표현되었는가			10	
	. 기업의 니즈에 맞는 특허분석이 지원되었는가			10	
계획 이행성 (20)	□ 수행계획에 따른 이행성(20)				
	. 수행계획(분석방법,서치툴,참여인력 등)의 변경없이 사업이 원활히 수행되었는가			10	
	. 수행계획의 일정을 준수하여 사업이 수행되었는가			10	
수행태도 (20)	□ 과제협력기관 수행태도(10)				
	. 회의 및 보고회 등 사업을 위한 각 종 행사를 적극적으로 준비/참여하였는가			10	
	□ 사업 수행에 대한 성실성(10)				
	. 기업이 요청하는 사안에 대해 적극적으로 대처하였는가			10	
수행능력 (20)	□ 특허분석을 위한 수행능력(20)				
	. 과제를 수행하기에 참여인력의 전공 및 경력이 적합하였는가			10	
	. 과제가 속하는 해당기술을 충분히 이해하고 있는가			10	
평가등급			평가점수		
<총 합 의 견>					

< 참고사항 >

1. 항목별 평가점수는 0점에서 배점사이의 점수를 기재(항목별 배점은 최대점수)
2. 평가점수는 항목별 평가점수를 합산하여 최대 100점까지 기재
3. S등급 또는 C등급 이하인 과제는 종합의견에 그 사유를 기재

등급	S(매우우수)	A(우수)	B(보통)	C(미흡)	D(매우미흡)
점수	95점 이상	85점 이상~95점미만	75점 이상~85점미만	65점 이상~75점미만	65점미만

협력기관 세부평가표(평가자 : 과제담당PM)

과 제 명						
협력기관명		지원기관명				
책임연구원		연구원				
평가기준		평 가 항 목			배점	평가점수
공통 (70)	분석내용 신뢰성 (30)	☐ 특허/논문, 시장/환경 분석 기초 자료조사 및 문제 해결의 적극성(20)				
		·특허/논문 분석을 위한 기초자료 조사가 충실히 수행되었는가			10	
		·주요특허의 도출 및 대응논리 수립을 위해 적극적으로 참여하였는가			10	
		☐ 보고서 적용 방법론의 독창성(10)				
	· 기존의 기법과는 다른 참신한 방법론을 보고서에 적용하였는가			10		
	수행계획 이행성 (20)	☐ 수행계획에 따른 이행성(20)				
		· 수행계획(분석방법, 서치툴, 참여인력 등)의 변경없이 사업이 원활히 수행되었는가(인력 변동시 대체 인력의 적절성(전공, 경력, 교육 등) 포함)			20	
	수행태도 (20)	☐ 과제협력기관 수행태도(20)				
		· PM이 제시하는 일정을 준수하여 사업을 수행하였는가 준비/참여하였는가			10	
		· 회의 및 보고회 등 사업을 위한 각 종 행사를 적극적으로 준비/참여하였는가			10	
개인 평가 (30)	책임 연구원 (30)	☐ 특허 전략수립(10)				
		· 기업니즈 및 특성에 맞는 창의적 전략 수립에 기여하였는가			10	
		☐ 특허분석을 위한 수행능력(10)				
		· 과제와의 전공/경력 유사도, 기술의 이해도, 전산능력 등이 적합한가			10	
	연구원1 (30)	☐ 사업 수행에 대한 성실성(10)				
		· PM이 요청하는 사안에 대해 적극적으로 대처하였는가			10	
		☐ 특허분석을 위한 수행능력(20)				
		· 과제 수행을 위한 참여인력의 전공 및 경력이 적합한가			10	
		· 과제가 속하는 해당기술을 충분히 이해하고 있는가			10	
		☐ 사업 수행에 대한 성실성(10)				
· PM이 요청하는 사안에 대해 적극적으로 대처하였는가			10			
평가점수 (등급)	기관					()
	개인	책임1	()	연구원1	()	연구원2
<종합 의견> 기관평가 등급이 S등급 또는 C등급 이하인 과제는 종합의견에 그 사유를 기재						

< 참고사항 >

1. 항목별 평가점수는 0점에서 배점사이의 점수를 기재(항목별 배점은 최대점수)
2. 기관평가점수는 공통 평가점수 + 개인평가(n명) 평균 점수의 합산으로 기재
3. 개인평가점수는 공통 평가점수 + 개인별 평가 점수의 합산으로 기재

등급	S(매우우수)	A(우수)	B(보통)	C(미흡)	D(매우미흡)
점수	95점 이상	85점이상~95점미만	75점이상~85미만	65점이상~75미만	65점미만